

1502951-29.2020.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Requereu a desclassificação do crime de roubo para furto, por inexistência de grave ameaça e violência, bem como questiona a majoração do roubo, ante ausência de provas. Diferentemente do que foi narrado, não há qualquer relação ou evidência que a conduta do réu tenha desencadeado o ilícito, não havendo provas de sua culpabilidade. Por todo exposto, requereu-se a absolvição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502951-29.2020.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502951-29.2020.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Sergio Soares e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

PAULO SÉRGIO SOARES e MICHAEL AUGUSTO MARQUES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (Fato 01); artigo 155, §1º e §4º, incisos II (fraude), III e IV, c.c. artigo 71, caput (sete vezes), ambos do Código Penal (Fato 02); artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 (Fato 03); artigo 155, §1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal (Fato 04); e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes) (Fato 05), todos c.c. os artigos 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública) e 69, caput, do Código Penal, ANDERSON REGINALDO RIZZO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (Fato 01); artigo 155, §1º e §4º, incisos II (fraude), III e IV, c.c. artigo 71, caput (sete vezes), ambos do Código Penal (Fato

02); artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes) (Fato 05); artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 (Fato 06) todos c.c. os artigos 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública) e 69, caput, do Código Penal; LUCIMARA CUSTÓDIO SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 (Fato 03) e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes) (Fato 05); todos c.c. os artigos 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública) e 69, caput, do Código Penal, E ALEX ZAROTTI RODRIGUES e MAICON JEAN DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (Fato 01); artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes) (Fato 05); artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal (Fato 07), todos c.c. os artigos 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública) e 69, caput, do Código Penal.

Consta dos autos que a partir do mês de julho de 2020, nesta cidade, PAULO SÉRGIO SOARES, MICHAEL AUGUSTO MARQUES, ANDERSON REGINALDO RIZZO, ALEX ZAROTTI RODRIGUES e MAICON JEAN DOS SANTOS associaram-se com um terceiro não identificado e com os adolescentes Vinícius Ferreira Barbosa e Luís Gustavo Santos de Araújo, ambos com 17 (dezessete) anos de idade, para o fim específico de cometer crimes (Fato 01) Consta também que entre os dias 11 e 13 de julho de 2020, por 7 (sete) vezes, inclusive, durante o repouso noturno, no sábado por volta das 01h30, 05h42, 12h52 e 15h51, no domingo por volta das 01h46 e 14h00, e na segunda-feira por volta da 01h00, na Avenida Doutor Plínio de Castro Prado, nº 644, Jardim Paulista nesta cidade, PAULO SÉRGIO SOARES, MICHAEL AUGUSTO MARQUES e ANDERSON REGINALDO RIZZO, em concurso e previamente conluiados com um terceiro não identificado e com os adolescentes Vinícius Ferreira Barbosa e Luís Gustavo Santos de Araújo, com emprego de chave falsa ("cópia") e mediante fraude, subtraíram o veículo tipo caminhonete Fiat/Strada Working, ano 2012/2013, branco, placa FGN-4024/RP, o veículo tipo caminhonete Fiat/Strada Fire, ano 2010/2011, branco, placa EPX-0864/RP, 5.700 quilos de cobre em bobinas, apreendidos, em parte (fls. 69 e 73) e todos avaliados em R\$ 339.681,81 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e um mil e oitenta e um centavos), conforme auto de avaliação de fls. 191/192, de propriedade da empresa "Campioni Engenharia Engenharia" (Fato 02).

Consta ainda que no dia 15 de julho de 2020, em horário incerto, na Rua Guatapará, nº 560, nesta cidade, PAULO SÉRGIO SOARES, MICHAEL AUGUSTO MARQUES e LUCIMARA CUSTÓDIO SANTOS, em concurso e previamente conluiados com os adolescentes Vinícius Ferreira Barbosa e Luís Gustavo Santos de Araújo, ocultaram e dissimularam a origem de valores provenientes da venda das bobinas de cofre subtraídas, consistente na aquisição do veículo VW/Polo 1.6 Sportline, ano 2012, cor prata, placas FBN-4281/RP (fls. 264/271), adquirido pelo valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) (fl. 274) e registrado em nome da denunciada LUCIMARA (Fato 03).

Consta igualmente que, no dia 18 de julho de 2020, durante o repouso noturno, por volta das 03h18, na Avenida Doutor Francisco Junqueira, nº 145, Campos Elíseos, nesta cidade, PAULO SÉRGIO SOARES e MICHAEL AUGUSTO MARQUES, em concurso e previamente conluiados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram uma máquina mini escavadeira da marca Yanmar, modelo SV08, e uma carretinha da marca R/Reclal, ano 2019, placa DLG-7072/RP, apreendidos (fl. 204) e avaliados em R\$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 242/243, de propriedade da empresa "Herimar Piscinas" (Fato 04).

Consta ainda que, nos períodos anteriormente citados do mês de julho de 2020, nesta cidade. PAULO SÉRGIO SOARES, MICHAEL AUGUSTO MARQUES, ANDERSON REGINALDO RIZZO, LUCIMARA CUSTÓDIO SANTOS, ALEX ZAROTTI RODRIGUES e MAICON JEAN DOS SANTOS, corromperam os adolescentes Vinícius Ferreira Barbosa e Luís Gustavo Santos de Araújo, praticando com eles os crimes anteriormente narrados (Fato 05).

Consta, também que, nos períodos anteriormente citados do mês de julho de 2020, nesta cidade, ANDERSON REGINALDO RIZZO ocultou e dissimulou a origem dos valores provenientes da venda das bobinas de cobre subtraídas, consistente na aquisição do veículo VW/Fusca, 1974, bege, placa DBG0584-RP, apreendido (fls. 50/51 e 52) (Fato 06).

Consta, ainda, que, nos períodos anteriormente citados do mês de julho de 2020, nesta cidade, ALEX ZAROTTI RODRIGUES e MAICON JEAN DOS SANTOS, adquiriram, no exercício de atividade comercial, 1800 Kg de cobre em bobinas, que deveriam saber

ser produto de crime (Fato 07).

Segundo se apurou, os acusados PAULO SÉRGIO e MICHAEL são cunhados e já conhecidos nos meios policiais pela prática de crimes patrimoniais. Contudo, no início do mês de julho de 2020, PAULO SÉRGIO e MICHEL, conhecidos furtadores, se associaram a ANDERSON, aos adolescentes e aos receptadores ALEX ZAROTTI RODRIGUES e MAICON JEAN DOS SANTOS, para a prática de crimes. Conforme esclarecido pela investigação, PAULO SÉRGIO recebeu informações privilegiadas de ANDERSON, que trabalhava na empresa "Engenharia Campioni Engenharia", no sentido de que vários bens de valor, entre eles veículos, ferramentas, e grande quantidade de bobinas de cobre, permaneciam guardados na empresa. Assim, PAULO SÉRGIO, MICHAEL, ANDERSON, ALEX ZAROTTI RODRIGUES e MAICON JEAN DOS SANTOS, se associaram aos adolescentes Vinícius e Luís Gustavo, e decidiram praticar diversas subtrações no referido estabelecimento comercial, bem como a posterior venda do material subtraído, sendo certo que cada qual desempenhou funções específicas: - ANDERSON foi responsável por repassar as informações sobre a empresa a ser furtada, inclusive, fornecendo a chave do imóvel para a realização de uma cópia, a fim de possibilitar o ingresso sem a necessidade de arrombamento, empregando fraude, pois dissimulou um problema em seu veículo que necessitaria do auxílio de um borracheiro, possibilitando que PAULO, que se passou por borracheiro, entrasse na empresa e se apossasse das chaves que seriam posteriormente copiadas; - PAULO SÉRGIO foi responsável por fazer a cópia das chaves e conhecer o local do crime de maneira dissimulada (fraude), onde compareceu e se passou por borracheiro que iria consertar o carro de ANDERSON, assim como ajudou a ocultar e posteriormente vender o produto da subtração; - MICHAEL, responsável por emprestar um imóvel de sua propriedade, em nome de sua esposa (e também irmã de Paulo Sérgio), para ocultar e posteriormente revender o produto do crime; - Vinícius e Luís Gustavo, responsáveis por ingressarem na empresa usando as chaves falsas e fazer o transporte dos bens furtados, inclusive, com o auxílio de um terceiro não identificado; - ALEX ZAROTTI RODRIGUES e MAICON JEAN DOS SANTOS, responsáveis pela receptação e venda do material subtraído.

Colocando em prática a empreitada criminoso, PAULO SÉRGIO compareceu a empresa Campioni Engenharia no dia 09/07/2020, se passando por borracheiro e sob o pretexto de buscar o carro de ANDERSON para um conserto (fraude). Na oportunidade, além de conhecer o local, ANDERSON entregou as chaves do imóvel para que PAULO SÉRGIO fizesse uma cópia, e, após deixar a empresa, este último retornou para devolver as chaves originais. Destaca-se que as câmeras de segurança instaladas na empresa vítima flagraram o momento em que PAULO SÉRGIO se encontrou com ANDERSON no estabelecimento (fls. 17). Combinada a prática dos furtos, no dia 11/07/2020, PAULO SÉRGIO, ANDERSON, os adolescentes Vinícius e Luís Gustavo, além de um terceiro não identificado, se dirigiram até a empresa vítima fazendo uso do automóvel VW/Gol, de cor branca, pertencente a PAULO SÉRGIO, ocasião em que apenas os adolescentes Vinícius e Luís Gustavo, assim como o terceiro não identificado, ingressaram no imóvel com a cópia da chave por eles obtida. Na mesma ocasião, ANDERSON permaneceu em uma praça próxima, enquanto que PAULO SÉRGIO e MICHAEL auxiliaram em toda a logística, uma vez que as bobinas de cobre e outros objetos subtraídos foram levados para uma casa pertencente a MICHAEL e sua esposa, situada na Rua Francisco Pedrilli, nº 200, Jd. Cristo Redentor. Assim, entre os dias 11 e 13 de julho (sábado a segunda-feira), os acusados e seus asseclas, subtraíram em sete oportunidades distintas, cerca de 5700 quilos de cobre, que foram carregados em 2 (dois) veículos tipo caminhonete Fiat/Strada, placa FGN-4024/RP e placa EPX-0864/RP, que também foram subtraídos, dentre outros objetos. Consumadas as subtrações, PAULO SÉRGIO e MICHAEL, que já haviam combinado com ALEX e MAICON a venda das bobinas de cobre, entregaram a estes 1800 Kg das bobinas de cobre, recebendo, em espécie, R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que foi dividido com ANDERSON e os adolescentes. Quanto aos veículos subtraídos da empresa "Campioni Engenharia", o Fiat/Strada Fire, placa EPX-0864/RP, foi incendiado e abandonado na Avenida Thomaz Alberto Whately, nº 6000, próximo à comunidade Vila Brasil, sendo localizado em 19/07/2020 (cf. BO de fls. 67/68 e fotos de fls. 74/75), enquanto que o Fiat/Strada Working, placa FGN-4024/RP, foi utilizado pelos integrantes da associação criminoso por alguns dias e abandonado posteriormente na Rua Galo Bravo,

nº 500, Jardim Cristo Redentor, próximo do imóvel pertencente a MICHAEL e sua esposa e que foi utilizado para ocultar os bens furtados (cf. BO de fls. 70/71 e fotos de fls. 76/79). Em continuidade, os integrantes da associação criminosa decidiram ocultar e dissimular a origem de parte do dinheiro auferido com a venda das bobinas de cobre subtraídas, oportunidade em que PAULO SÉRGIO e os adolescentes se dirigiram a revenda de automóveis denominada "Del Vechio Motors", onde compraram, em espécie, o veículo VW/Polo 1.6 Sportline, ano 2012, cor prata, placas FBN-4281/RP (fls. 264/271), pelo valor de R\$ 24.000,00 (fls. 274), que foi registrado em nome da acusada LUCIMARA (fls. 270/271), que é genitora do adolescente Luís Gustavo, e aderiu à conduta criminosa do grupo, ao passo que forneceu voluntariamente seus dados para a aquisição do automóvel, mesmo sabendo que seu filho era menor de idade, não trabalhava e não possuía qualquer recurso lícito para adquirir um veículo, bem como por saber que ele se encontrava envolvido na prática de vários atos infracionais de furtos. Acrescente-se que para comprar o mencionado veículo VW/Polo (fls. 265/269 e 270/271), PAULO SÉRGIO e os adolescentes se deslocaram até a revenda de automóveis em um veículo Fiat/Strada de cor branco, um dos automóveis furtados da empresa "Campioni Engenharia". Posteriormente, já no dia 18 de julho de 2020, PAULO SÉRGIO e MICHAEL, praticaram novo furto, quando então, durante a madrugada, se dirigiram até a empresa "Herimar Piscinas", arrombaram dois cadeados e subtraíram uma máquina mini escavadeira, e uma carreta de placa DLG-7072/RP, que também foram levados e ocultados no imóvel pertencente a MICHAEL e sua esposa, situada na Rua Francisco Pedrilli, nº 200, Jd. Cristo Redentor. Na ocasião, os denunciados utilizaram dois veículos para furtar a mini escavadeira e a carretinha, sendo avistado pelas câmeras de segurança um VW/Gol de cor branco, que coincide com o carro de propriedade de PAULO SÉRGIO. Conforme já esclarecido, os policiais civis descobriram a participação de ANDERSON, empregado da "Campioni Engenharia", na prática dos referidos furtos sofridos pela empresa (cf. Os relatórios de investigação de fls. 11/25, 26/30, 169/179 e 288/290). Com parte do dinheiro originado da venda dos bens subtraídos da empresa de engenharia, ANDERSON, que recebeu R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), adquiriu um VW/Fusca, 1974, bege, placa DBG0584-RP, pagou contas e guardou outra parte, sendo que o veículo e o valor restante, R\$ 400,00, foram apreendidos (fls. 50/51 e 52), dissimulando, assim, o valor auferido com a venda das bobinas de cobre subtraídas. Dando continuidade à apuração, os policiais civis também descobriram a participação de MICHAEL, que é cunhado de PAULO SÉRGIO e, dentre os imóveis do primeiro, verificou-se que ele e sua esposa possuíam uma casa em reforma situada na Rua Francisco Pedrilli, nº 200, Jd. Cristo Redentor. Defronte a essa residência, os investigadores encontraram um "blister" (suporte plástico) com 4 cápsulas de pólvora intactas (auto de apreensão de fl. 203), pertencente a uma pistola de construção civil utilizada para arremessar acessórios para fixação em paredes e forros, ferramenta esta que também havia sido subtraída da empresa "Campioni Engenharia" (fls. 26/30). Nesse imóvel, já no dia 21/07/2020 (fls. 197/199 e 200/202), os policiais civis conseguiram ver pelas frestas do portão que havia uma carretinha e uma mini escavadeira, que se descobriu se tratar de produto de outro furto praticado por PAULO SÉRGIO e MICHAEL na empresa "Herimar Piscinas", cujo maquinário foi devidamente apreendido e restituído ao seu proprietário (fls. 204). Com o esclarecimento da autoria delitiva, foi decretada a prisão temporária de PAULO SÉRGIO e MICHAEL, os quais, após o cumprimento dos mandados, foram interrogados, mas permaneceram em silêncio (fls. 123 e 136). Além da prisão dos referidos, foram apreendidos celulares e documentos, bem como o veículo VW/Gol, branco, placas HLN-8742/Itatiba, pertencente a PAULO SÉRGIO e utilizado por ele em todos os furtos (fls. 93), assim como o veículo VW/Polo, cor prata, placas EKT-2668/RP, pertencente a MICHAEL e que era utilizado para realizar rondas nas imediações onde os objetos furtados eram ocultados (fls. 104/105). Em continuidade as investigações, os policiais civis tiveram êxito em localizar imagens de câmeras que permitiram identificar demais pessoas envolvidas na ação delituosa. Através das imagens de câmeras, conseguiram obter a imagem do veículo utilizado pelos receptadores para transportar o cobre da residência/esconderijo (Rua Francisco Pedrilli, nº 200, Jd. Cristo Redentor) até a sua empresa de sucata, ZAROTTI

SUCATAS, localizada em dois endereços, à rua Inocêncio de Abreu, nº 396, bairro Tanquinho, e Rua Paulo Padovan, nº 88, empresa esta com o seguinte cadastro: CLAUDIA ZAROTTI DOS SANTOS MERICE ME, CPNJ: 00.406.084/0001-68. Os policiais identificaram a placa do veículo como sendo FFH-8491- Veículo Sprinter, Mercedes Benz, 2012, Branca de propriedade do acusado ALEX ZAROTTI RODRIGUES. Durante as pesquisas, os policiais constataram que o proprietário anterior do veículo FFH-8491 seria a empresa acima e que a proprietária é CLAUDIA ZAROTTI DOS SANTOS MERICE, parente de ALEX ZAROTTI. Realizada a análise das imagens de câmeras, os policiais notaram que dois homens chegam com o veículo FFH-8491, em seguida, juntos preparam o embarque da carga de cobre e por fim, novamente juntos, cobrem a carga com a lona e saem com destino à empresa. A ação dos receptadores teve duração das 08h17 às 09h40, na Rua Francisco Pedrilli, nº 200, Jd. Cristo Redentor. Confrontando as imagens gravadas com os sistemas policiais, os investigadores identificaram os acusados ALEX e MAICON como sendo os receptadores da valiosa carga de cobre. Na posse de parte da carga de cobre furtada, ALEX e MAICON rumaram para a cidade de Guaxupé-MG, onde o material foi revendido para a empresa JF Paqua - Vergalhões e Fios de Cobre. Realizada busca na residência de ALEX, os policiais conseguiram apreender R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), em espécie, produto da venda do cobre, bem como informações de que cerca de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), produto da mesma venda, foram depositados na conta bancária de ALEX junto ao Banco Bradesco. Deve ser salientado, que muito recentemente (06/09/2019) durante operação realizada pelo Ministério Público, CLÁUDIA ZAROTTI DOS SANTOS MERICE foi "presa" em flagrante delito no interior de sua empresa, ZAROTTI SUCATAS, onde mantinha Toneladas, milhares de kg de material nobre, alumínio e cobre (mel) provenientes de crimes anteriores que vitimaram diversas empresas. A referida prisão se deu em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, ref. ao Processo nº 0025616-50.2019.8.26.0506, expedido pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, em operação envolvendo Policiais Militares, Guarda Municipal, representantes do Ministério Público, e das empresas Vivo e CPFL. Registre-se, por fim, que as ações delituosas praticadas pelos integrantes da associação criminosa foi praticada durante período de calamidade pública, em função da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Por decisão de fls. 414/424, foram decretadas as prisões preventivas de Paulo Sérgio Soares, Michael Augusto Marques, Alex Zarotti Rodrigues e Maicon Jean dos Santos, bem como determinadas citações os acusados.

Houve pedido de habilitação do assistente de acusação da vítima Campioni Engenharia EIRELI (fls. 435/441).

O réu Paulo Sérgio foi citado pessoalmente (fls. 1024), constituiu advogado (fls. 301) e apresentou resposta à acusação (fls. 1141/1148); o réu Michael foi citado pessoalmente (fls. 1021), constituiu advogado (fls. 302) e apresentou resposta à acusação (fls. 1061/1069); o réu Alex foi citado pessoalmente (fls. 1014), constituiu advogado (fls. 448) e apresentou resposta à acusação (fls. 1032/1037); o réu Maicon, embora não tenha sido citado pessoalmente, constituiu advogado (fls. 555) e apresentou resposta à acusação (fls. 1032/1037); a ré Lucimar foi citada e apresentou resposta à acusação representada pela Defensoria Pública (fls. 1150). Houve pedido de revogação da prisão do réu Maicon (fls. 549/554), sendo deferido por decisão de fls. 534/537. Houve pedido de revogação da prisão do réu Alex (fls. 707/710, 769/775, 1056/1060, 1115/1118 e 1217/1221), deferido por decisão de fls. 1230/1233. Houve pedido de revogação da prisão do réu Michael (fls. 977/987), indeferido por decisão de fls. 1006/1011. Ante a não localização do réu Anderson, o Ministério Público requereu a decretação da sua prisão preventiva (fls. 1431/1433), o que foi deferido por decisão de fls. 1473/1478. Também foi determinado o desmembramento do feito em relação a Anderson (fls. 1481), originando-se os autos 0006199-43.2021. A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2021. As preliminares arguidas foram afastadas. Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 1505/1507).

Após prisão preventiva de Anderson (fls. 348/350 e 353 dos autos desmembrados), por decisão de fls. 1574/1578, em 08 de junho de 2021, foi determinada a reunificação dos processos para aproveitamento da prova oral. A denúncia também foi recebida em relação a Anderson, sendo indeferido pedido de liberdade provisória em seu favor. Pedidos de liberdade provisória formulados pelas defesas de Paulo Sérgio e Michael (fls. 1574/1578), indeferidos a fls. 1616/1617.

O réu Anderson foi citado pessoalmente (fls. 1626), constituiu advogado (fls. 1610) e apresentou resposta à acusação, com pedido de liberdade provisória (fls. 1618). Indeferimento do pedido de liberdade (fls. 1629/1630)

Durante a instrução (fls. 1760/1761 e 1764/1765) foram ouvidas as declarações de duas vítimas, três testemunhas em comum e três testemunhas de defesa, bem como os réus foram interrogados. Ao final foram formulados pedidos de liberdade provisória aos réus Paulo Sérgio, Michael e Anderson, indeferidos a fls. 1771/1772.

A instrução foi encerrada por decisão de fls. 1854, com abertura de vista às partes para memoriais escritos.

O Ministério Público, em memórias de fls. 1858/1903, requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. A materialidade dos delitos foi confirmada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 06/07, 08/10, 50/51, 67/68, 70/71, 80/83, 195/196, 197/199, 200/202, 351/353 e 501/503, Relatórios de Investigação de fls. 11/25, 26/30, 169/179, 246/247, 288/290 e 382/388, pelos Autos de Reconhecimento de fls. 48, 49, 277/278 (feito por Eduardo em relação a Paulo Sérgio e os adolescente como comprados do veículo VW/POL0) e 361/362 (feito por Alex reconhecendo Paulo e Michel como as pessoas que ofereceram o cobre), pelos Autos de apreensão de fls. 52, 73, 93, 203 (um cordão plástico com espécie de espoletas/pólvoras, utilizado em pistola para fixação de peças/cobre), fls. 204 (mini escavadeira), fls. 264 (carro comprado pelo adolescente Luís Gustavo e colocado em nome da ré Lucimara), fls. 354/355, 504/506 e 507 (NF no carro de Alex da Empresa Conny para a empresa JF Pasqua Condutores Elétricos Ltda JF, datada de 13/07, pelos Autos de Avaliação de fls. 191/192 e 242/243, pelos Laudos Periciais de fls. 516/527 e 1338/1346, 1347/1355, 1356/1364, 1365/1373, 1374/1382 (local do furto da escavadeira e carretinha e ocultação na casa de Michael, com fotos de dois veículos VW/Gol, um branco e outro preto), 1383/1391, 1392/1400, 1401/1409, 1410/1418, 1419/1427 (laudos com imagens dos veículos, Fiat/Strada, brancos, furtados da empresa Campioni Engenharia, levando os materiais furtados para a casa de Michael, escoltados pelo veículo do réu Paulo Sérgio, um VW/Gol branco), pelos documentos de fls. 544/548 (empresa JF Pasqua Condutores Elétricos Ltda que respondeu não ter relacionamento com os réus Maicon e Alex; confirmou recebimento do material entregue por Alex; não há dados bancários, pois foi uma remessa para industrialização e que não compra nenhum material, apenas recebe para industrialização), bem como dos depoimentos das vítimas e testemunhas. A autoria igualmente restou incontroversa. Assim, a prova colhida demonstra de forma inequívoca que os réus se associaram com um terceiro não identificado e com os adolescentes Vinícius Ferreira Barbosa e Luís Gustavo Santos de Araújo, ambos com 17 (dezessete) anos de idade, para o fim específico de cometer crimes; em concurso com os adolescentes, com emprego de chave falsa ("cópia") e mediante fraude, subtraíram o veículo tipo caminhonete Fiat/StradaWorking, ano 2012/2013, branco, placa FGN-4024/RP, o veículo tipo caminhonete Fiat/Strada Fire, ano 2010/2011, branco, placa EPX-0864/RP, 5.700 quilos de cobre em bobinas, apreendidos, em parte (fls. 69 e 73) e todos avaliados em R\$ 339.681,81 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e um mil e oitenta e um centavos), conforme auto de avaliação de fls. 191/192, de propriedade da empresa "Campioni Engenharia"; ocultaram e dissimularam a origem de valores provenientes da venda das bobinas de cofre subtraídas, consistente na aquisição do veículo VW/Polo 1.6 Sportline, ano 2012, cor prata, placas FBN-4281/RP (fls. 264/271), adquirido pelo valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) (fls. 274) e registrado em nome de Lucimara; mediante rompimento de obstáculo, subtraíram uma máquina mini escavadeira da marca Yanmar, modelo SV08, e uma carretinha da marca R/Reclal, ano 2019, placa DLG-7072/RP, apreendidos (fls. 204) e avaliados em R\$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 242/243, de propriedade da empresa "Herimar Piscinas"; corromperam os adolescentes Vinícius Ferreira Barbosa e

Luís Gustavo Santos de Araújo, praticando com eles os crimes anteriormente narrados; o réu Anderson Reginaldo Rizzo ainda ocultou e dissimulou a origem dos valores provenientes da venda das bobinas de cobre subtraídas, consistente na aquisição do veículo VW/Fusca, 1974, bege, placa DBG0584-RP, apreendido (fls. 50/51 e 52); e os réus Alex Zarotti Rodrigues e Maicon Jean dos Santos, adquiriram, no exercício de atividade comercial, 1800 Kg de cobre em bobinas, que deveriam saber ser produto de crime. Nesse sentido a maciça prova colhida pelos abnegados policiais civis, que afasta por completo as versões fantasiosas e pueris dos réus, que não se sustentam e a versão mentirosa da testemunha Luís Gustavo, que atualmente é maior de idade e deve responder por seus atos. Assim, os fatos se deram nos exatos termos como narrado pela denúncia, havendo ainda conversas comprometedoras trocadas entre Paulo Sérgio, Michael, e Ana Carolina, esposa de Michael e irmão de Paulo Sérgio. Na dosimetria da pena, requereu seja levado em consideração o alto grau de profissionalismo da ORGACRIM, que planejou com antecedência os crimes, tanto que conseguiu rapidamente notas fiscais de outro estado, do Paraná, para esquentar o material subtraído, o que comprova o profissionalismo e personalidade distorcida dos réus e justifica a elevação da pena bem acima do mínimo legal. Também deverão ser levados em consideração os maus antecedentes dos réus Anderson (fls. 748/753); Paulo Sérgio (fls. 738/742), Michel. 743/747), Alex (fls. 754/755) e Maicon (fls. 756/757). Na segunda fase deverão ser reconhecidas a agravante da reincidência em relação aos réus Anderson, Paulo Sérgio e Michael (cf. as certidões de fls. 1053/1055; 1040/1043, 1044/1048), bem como a agravante do crime ter sido praticado em período de calamidade pública, nos termos do art. 61, II, letra "j". Na terceira fase, deverá ser reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso material de crimes. O regime inicialmente para cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes, personalidade, periculosidade, grau de profissionalismo e reincidência dos réus Anderson, Paulo Sérgio e Michael deve ser o fechado para todos, desde o início. Por fim, requereu seja fixado o valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima Luiz Fernando Campioni Engenharia, em R\$ 400.000,00, determinando-se a venda de todos os bens apreendidos para este fim.

O assistente de acusação apresentou memoriais a fls. 1906, reiterando integralmente as alegações finais do Ministério Público.

A defesa de Maicon, em memoriais de fls. 1916/1923, pugnou pela absolvição do acusado, por ausência de provas, uma vez que a prova oral colhida não indiciou sua participação nos delitos. Em juízo, Alex retificou a declaração prestada na fase investigativa, eximindo Maicon de qualquer envolvimento na compra do material.

Ainda esclareceu que o indivíduo que o acompanhava no carregamento do material era um ajudante que trabalhava com ele nessa época. Os policiais civis, por seu turno, admitiram ter incorrido em erro ao apontarem Maicon como o indivíduo que aparecia junto com Alex nas filmagens. Assim, ambos os policiais assumem que não conseguiram provar que a pessoa que aparecia junto a Alex seria Maicon, sendo que, ao final da investigação, não conseguiram reunir nenhum indício do suposto envolvimento de Maicon nas negociações relativas ao cobre subtraído. E, mesmo após quebra do sigilo bancário de Maicon, a acusação não conseguiu elementos mínimos capazes de comprovar a informação inicial de que Maicon teria colaborado financeiramente com a aquisição do material subtraído. Demais disso, não havendo provas do envolvimento de Maicon com a receptação do material subtraído pelos demais acusados aqui denunciados, cai por terra a hipótese acusatória segundo a qual ele teria se associado aos corréus para a prática de crimes, pois não houve prova do envolvimento de Maicon com os acusados de praticar o furto. Não fosse bastante, a acusação sequer foi capaz de apontar os elementos fáticos concretos que indicariam a eventual estabilidade e permanência do alegado vínculo associativo atribuído aos acusados, o se reflete nas falas dos investigadores ouvidos em Juízo, que reiteradamente afirmam não haver provas do envolvimento de Maicon com os acusados da prática do furto. Por todo o exposto, requereu-se a improcedência da ação penal em relação ao acusado Maicon, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, vez que evidenciada a inexistência de provas de ter o acusado concorrido para a prática dos delitos que lhe são imputados.

A defesa de Alex, em memoriais de fls. 1916/1923, pugnou pela absolvição do acusado, por ausência de provas quanto ao vínculo associativo com os demais corréus. Isso porque as investigações levadas a efeito pela Polícia Civil não obtiveram indício de que Alex estivesse mancomunado com os autores do furto, não havendo qualquer menção nos relatórios de investigação sobre a existência de uma associação criminosa ou mesmo de um simples ajuste prévio entre furtadores e Alex de modo que a hipótese acusatória, nesse particular, não possui amparo. Em juízo, as provas orais confirmaram que Alex só foi procurado pelos supostos autores do furto quando o material já havia sido subtraído da empresa Campioni Engenharia, o que afasta a hipótese acusatória de que existiria um ajuste prévio entre os acusados para que a carga subtraída fosse direcionada a Alex. As investigações, no entanto, revelaram que Alex teria adquirido apenas 1.800 kg do material. Embora o Ministério Público insista em atribuir a Alex a receptação de toda carga subtraída, é indubitável que Alex adquiriu apenas 1.800 kg do cobre furtado, pois esteve no imóvel uma única vez e a capacidade máxima do utilitário não permitia transportar além de 2.040 kg de carga útil. Desse modo, a imputação acusatória relativa ao crime de associação, pelo menos no que diz respeito a Alex e os denunciados pelo furto, não encontra nenhum amparo nos elementos de prova coligidos aos autos. Por todo exposto, requereu-se, com base no art. 386, inciso V, do CPP, seja Alex absolvido das imputações de associação criminosa e corrupção de menores, uma vez que esta última imputação se deve ao envolvimento de adolescentes na prática do furto para o qual Alex não concorreu em nenhuma medida.

A defesa de Lucimara, em memoriais de fls. 1944/1946, alegou que a pretensão punitiva não merece procedência, pois não houve provas de que ela tenha concorrido dolosamente para a prática dos crimes. A prova oral, em especial as declarações de Luís Gustavo, evidência que a acusada não adquiriu o veículo e não sabia que o filho usara seus documentos para aquisição do bem. A pretensão punitiva pelo crime de corrupção de menores também não merece procedência, pois a acusada Lucimara não praticou crime na companhia de adolescente. Por todo exposto, requereu-se a sua absolvição, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo, sendo a ré primária (fls. 758 e 1051), fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A defesa de Anderson, em memoriais de fls. 1950/1968, alegou, preliminarmente, inépcia da inicial, pois a denúncia do Ministério Público é genérica e deixa de preencher os pressupostos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ao deixar de especificar a participação de todos os réus. Requereu a desclassificação do crime de roubo para furto, por inexistência de grave ameaça e violência, bem como questiona a majoração do roubo, ante ausência de provas. Diferentemente do que foi narrado, não há qualquer relação ou evidência que a conduta do réu tenha desencadeado o ilícito, não havendo provas de sua culpabilidade. Por todo exposto, requereu-se a absolvição do acusado por ausência de provas, nos termos do art. 386, II, V e VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo, sendo o réu primário (fls. 758 e 1051); fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, bem como a possibilidade de apelar em liberdade, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício.

A defesa de Paulo Sérgio, em memoriais de fls. 1971/1985, requereu a parcial procedência do pedido, uma vez que confessou o furto na empresa Campioni Engenharia, contudo asseverou que somente esteve na empresa em duas oportunidades, ocasião em que efetuaram o furto de 1.800kg de cobre, salientando que a res furtiva fora alocada na casa de seu cunhado. Em relação aos demais delitos, negou envolvimento, sendo que apenas vendeu o material furtado ao corréu Alex, não havendo provas de eventual associação com os demais para a prática de crimes. Em relação ao furto da empresa Campioni Engenharia, em nenhum momento processual foi possível verificar que o acusado Paulo Sérgio esteve na empresa e efetuou o furto,

por sete vezes conforme descrito na inicial, visto que as provas angariadas levam a crer que o mesmo somente esteve no local em duas ocasiões, levando consigo apenas 1.800kg de cobre, os quais foram vendidos imediatamente. Portanto, a condenação do acusado deve ser dar somente por dois furtos em continuidade delitiva, sendo absolvido dos demais. Em relação ao crime de lavagem de capitais, a acusação sustenta que o Paulo Sérgio teria ocultado e dissimulado a origem de dinheiro proveniente de crime, mediante a compra de um veículo no valor de R\$ 24.000,00, registrado em nome da corré Lucimara, porém não há provas de que o réu adquiriu este veículo ou o utilizou, bem como não possui qualquer vínculo com o adolescente Luis Gustavo e sua genitora. Também inexistem provas cabais de que o réu esteve no local com o adolescente para comprar o bem, ante ausência de apresentação das imagens do circuito de câmeras existentes na loja. Assim, requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Quanto ao furto da mini escavadeira, não há provas de sua participação no delito. Na verdade, a autoria do crime é incerta, sendo que os ocupantes do veículo WV/Gol não foram identificados durante as investigações, sendo, portanto, a absolvição do réu, com fulcro no artigo 286, inciso VII, do Código de Processo Penal, necessária. Pelo delito de corrupção de menores, salientou que a doutrina é dividida quanto a natureza do crimes, sendo que este causídico tem por certo a corrente que considera o delito de natureza material, ou seja, o crime depende da produção de um resultado naturalístico. Para o tipo ser punível, necessário que o agente, de alguma forma, corrompa ou facilite a corrupção dos menores envolvidos, não bastando, o mero cometimento de delito em conjunto. Nesse sentido, não há nada nos autos que faça crer que Paulo Sérgio teria corrompido os menores a praticarem o delito, sendo que, conforme declarações dos policiais em juízo, os dois adolescentes já eram conhecidos dos meios policiais, fato que revela não haver tido corrupção ou facilitação para tal condição pela ação do réu. Por fim, em relação a delito de associação criminosa, evidente que para sua caracterização necessário que os agentes estejam previamente ajustados e com o intuito de praticar crimes, fatos que não restaram comprovados nos autos. Não há nada que indique, de forma segura, que os acusados estavam previamente ajustados entre si, ou mantinham vínculo estável e permanente, pugnando pela a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso I ou, de forma subsidiária no inciso VII, do Código de Processo Penal. Na dosimetria da pena, sendo a condenação pelo furto qualificado, em duas oportunidades e em continuidade delitiva, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicada atenuante da confissão espontânea, com regime mais brando, operando-se a detração nos termos do artigo 387, §2º de Código de Processo Penal, com a possibilidade de aguardar o recurso em liberdade. A defesa de Michael, em memoriais de fls. 1986/1999, requereu a improcedência do pedido. Em relação ao crime de furto da empresa Campioni Engenharia, alegou que não houve nenhum elemento de prova trazido aos autos que ligue o acusado ao delito, notadamente os relatórios de investigação acostados aos autos. O único trecho em que o nome de Michael é citado é o de fls. 293, segundo parágrafo, onde a Autoridade Policial aduz que havia sido apurado que a res furtiva teria sido ocultada na casa de nº. 200 da Rua Francisco Pedrilli, bairro Pacaembu, imóvel em reforma e que supostamente pertence a Michel. Nos relatórios da polícia, a menção a um "blister" caído defronte a casa do acusado, contudo não apreendido, não é suficiente para ligar o Michael ao furto da empresa, pois não há vinculação comprovada do artefato com a empresa Campioni Engenharia. As imagens das câmeras de segurança não capturaram o réu dentro da empresa vítima. Em relação a delito de associação criminosa, verifica-se que não há nenhum elemento que induza o entendimento de conduta associativa de Michael com o escopo de cometer qualquer delito, já que sequer foi visto com demais furtadores. Quanto à lavagem de dinheiro, não há elementos de provas ligados à Michael quanto ao crime em tela, tampouco qualquer desdobramento fático que o envolva ao delito. Sobre o crime de corrupção de menores, o réu não conhecia os menores envolvidos no delito e não há elementos que o liguem ao crime, não podendo ser a ele imputada referida conduta. Em relação ao furto da escavadeira, não restou comprovada sua participação nesse crime, visto que nem a vítima nem os investigadores conseguiram confirmar a

autoria. Assim, a autoria de todos os delitos quanto a Michel é dúbia, não comprovada pela acusação, devendo ser aplicado ao caso o princípio do in dubio pro reo, com sua absolvição com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, pugnando, ainda, pelo recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, quanto à preliminar de inépcia da inicial por falta de individualização das condutas, não assiste razão à defesa do corréu Anderson. A denúncia é completa. O órgão ministerial individualizou as condutas de cada imputado, explicando o envolvimento de cada qual no esquema criminoso para, ao final, imputar a cada um os crimes pertinentes. Não há generalismo ou imprecisão da peça acusatória que a maculem ou a tornem inepta. Basta compulsar a extensa peça exordial para observar a descrição das condutas imputadas. Senão vejamos: a denúncia indica características claras da associação criminosa envolvendo os acusados PAULO SÉRGIO SOARES, MICHAEL AUGUSTO MARQUES, ANDERSON REGINALDO RIZZO, ALEX ZAROTTI RODRIGUES, MAICON JEAN DOS SANTOS, além dos adolescentes Vinícius Ferreira Barbosa e Luís Gustavo Santos de Araújo, ambos com 17 (dezesete) anos de idade, com o fim específico de cometer crimes, mediante a prática de furtos e receptação, entre eles o furto de 5.700 quilos de cobre em bobinas e dois veículos Fiat/Strada pertencente à empresa "Campioni Engenharia" e, consequente, receptação de 1.800 kg do material (Fatos 01, 02, e 07). Também traz características claras do delito de corrupção de menores praticado por PAULO SÉRGIO SOARES, MICHAEL AUGUSTO MARQUES, ANDERSON REGINALDO RIZZO, ALEX ZAROTTI RODRIGUES, MAICON JEAN DOS SANTOS, e LUCIMARA CUSTÓDIO SANTOS, genitora do adolescente Luís Gustavo (Fato 5), além de outro furto, uma retroescavadeira pertencente à empresa "Heimar Piscinas" praticados por PAULO SÉRGIO SOARES e MICHAEL AUGUSTO MARQUES (Fato 04) e os delitos de lavagem de capitais praticados pelos acusados PAULO SÉRGIO SOARES, MICHAEL AUGUSTO MARQUES, ANDERSON REGINALDO RIZZO, e LUCIMARA CUSTÓDIO SANTOS, que ocultaram e dissimularam a origem dos valores provenientes da venda das bobinas de cobre subtraídas, consistente na aquisição dos veículos VW/Polo 1.6 Sportline, ano 2012, cor prata, placas FBN-4281/RP (Fato 03) e VW/Fusca, 1974, bege, placa DBG0584-RP (Fato 06).

Superada a preliminar arguida, passo ao julgamento do mérito.

Durante a instrução judicial foi produzida extensa prova oral, a seguir transcrita em sua integralidade:

O representante da vítima Luis Fernando Campioni relatou, em juízo, que na quarta-feira houve descarregamento de grande quantidade de cobre na sua empresa, quase seis toneladas. Esse material pertence aos clientes, não é da empresa. Recebem o material, preparam-no e levam-no para a obras. Na segunda-feira, quando foram abrir a empresa, a porta do galpão estava fechada, não trancada. Não houve arrombamento. Dentro do galpão não havia mais nada, nem veículos, nem o cobre. Verificaram as câmeras e viram que os furtos ocorreram no sábado e no domingo. Foram várias cargas que os ladrões fizeram, pois era muito material e não cabia em uma viagem. Eles abriam a porta, entravam, saíam e carregavam. Horas depois, carregavam novamente. Isso aconteceu durante o dia e a madrugada do sábado e do domingo. A polícia foi investigando e descobrindo a participação de um funcionário. A porta não foi arrombada. Uma cópia de chave da empresa foi entregue aos furtadores; os carros foram preparados e deixados com as chaves no contato, prontos para serem subtraídos, com o carregamento de cobre. De resto, a investigação da polícia descobriu os envolvidos, o paradeiro e o destino que tomou parte do material. Na segunda-feira, houve comportamento esquisito de um dos funcionários e a polícia então "o apertou" e ele confirmou que participou, facilitou e recebeu parte do dinheiro da venda do material, para facilitar o delito. Na semana posterior, ele pediu licença-médica alegando que estava doente e precisando ficar em casa, se

ausentando da empresa por duas semanas. Foi o tempo que a polícia investigou e o levou até a delegacia. Ele foi detalhando como se deram os fatos e indicando os comparsas. Sabe que ele se associou ou era associado a alguns elementos, inclusive um comparador do material, e deu detalhes de como transportar, dos horários da empresa e conseguiu uma cópia da chave dos portões. Acredita que ele não sabia que as câmeras estavam funcionados, porque o alarme, nesse galpão, não estava funcionando. Ele sabia da rotina de trabalho na empresa, pois costumava trabalhar de sábado. Acredita que ele vigiava sua rotina, e foi facilitando a entrada dos comparsas. Ele preparou os dois veículos, porque não são sempre que ficam ali no galpão. Ele deixou os veículos abastecidos e com as chaves no contato, bem como entregou as chaves dos portões aos comparsas. Eles foram direto no galpão, não tinham como saber que havia o material. Eles foram direto "ao ponto", foram carregando e levando o material aos poucos. Sabe que este funcionário recebeu por isso e comprou um veículo que foi apreendido e, perante a polícia, ele foi apontando os outros. Juntamente com a polícia foi acompanhando as investigações e viu para onde o material fora distribuído. Há nota fiscal indicando o local para onde o material foi levado, uma empresa em Guaxupé/MG. Lá, o material foi derretido e vendido para outra empresa localizada no Paraná. Interessante que o material vem muito bem embalado, novo, brilhante e, jamais poderia ser considerado como sucata para fins de derretimento. Qualquer pessoa que recebesse aquele material novo perceberia que era algo novo, sem qualquer aspecto de sucata. Todos que participaram sabiam que era material novo, proveniente de furto, e não sucata. A polícia foi apertando o funcionário, ele indicou a participação de menores. Chegou a ver, por fotos, a casa para onde o material foi levado, a contabilidade, a balança onde pesou o material. Houve, inclusive, a participação da família dos menores. Foram apreendidos alguns veículos. Sobre Alex, o transportador material furtado no caminhão, a polícia pegou imagens e realizou diligências, descobrindo para onde ele levou a mercadoria, com nota fiscal. O caminhão foi apreendido e o dinheiro também foi apreendido com ele. Pelo que sabe, ele acabou confessando algumas coisas, entregando o mandante, pelo que sabe é Maicon. Sobre os veículos, um deles estava queimado perto do assentamento do aeroporto e, um dos envolvidos acompanhou a polícia até o Residencial Pacaembu indicando onde estaria o outro. Esse veículo estava destruído, mas ainda em ponto de uso. Resgataram o veículo, que é utilizado pela empresa até hoje. Conhece apenas o ex-funcionário Anderson. Não conhece os demais, porém é possível, pelo tempo que trabalham, que algum dos outros acusados tenha passado pela empresa como terceiro, ou empreiteiro, porém, por nome e fisionomia, não conhece mais ninguém. Prejuízos de R\$ 10.000,00 a R\$ 15.000,00 para consertar o veículo recuperado. O outro veículo foi queimado e deve valer entre R\$ 45.000,00 a R\$ 50.000,00. A parte de material, pelo preço que está atualmente, deve dar aproximadamente R\$ 500.000,00, pois o cobre subiu de valor de dois anos para cá. Somando tudo, acredita que teve R\$ 500.000,00 de prejuízo direto, fora as consequências para a empresa, pois o material era de clientes. Tiveram que fazer confissão de dívida, empréstimos, além de pagar várias coisas, pois tinham compromisso com os clientes e tinham que atendê-los. O material estava na empresa como fiel depositária. A empresa parou de trabalhar, teve que demitir funcionários e fazer empréstimos para repor o material. Tem dívidas altas para cobrir devido a esse furto, fora que perderam clientes e espaço no mercado. Não foi ressarcido de nenhum valor. Tem conhecimento de numerário em torno de R\$ 100.000,00, que foi apreendido com Alex e de dinheiro em conta de Maicon e cinco veículos apreendidos com Anderson, com os menores e com Anderson. Anderson trabalhava na empresa há quatro ou cinco anos e nesse período nunca tinha percebido desvio de conduta dele.

O representante da vítima, Eduardo Ortelan, afirmou em juízo que puxou as imagens das câmeras da vizinhança e viu que eram dois carros VWGOL, um branco e um preto, que andavam ao redor da empresa. O GOL preto parou e as pessoas que estavam no carro entraram na empresa e levaram a miniescavadeira. O outro veículo ficou dando cobertura. Não conhece nenhum dos acusados. Levou as imagens até a delegacia de polícia, mas não acompanhou muito as investigações. Recuperou a máquina e a

carreta, não sofreu prejuízo. O furto foi no fim de semana e a máquina foi encontrada na quarta-feira, levou uns três dias para a polícia encontra-la. As imagens mais nítidas eram do carro. A polícia não lhe passou outras informações. Não sabe ao certo quantas pessoas ocupavam os carros, mas acredita que no Gol preto havia três pessoas. No Gol branco, aparentemente, era uma só pessoa. A escavadeira deve custar R\$ 100.000,00 e a carreta custa R\$ 4.000,00. Houve rompimento de obstáculo, pois havia três cadeados no portão e os ladrões arrombaram. Pelas imagens, conseguiu ver as placas dos veículos. Pelo que visualizou, dentro do Gol branco havia uma pessoa e no Gol preto três pessoas. Pelas imagens, não é possível ver as pessoas com nitidez, porém é possível perceber as características físicas.

A testemunha Selvito de Souza Filho, investigador da polícia civil, disse que na segunda-feira tomou conhecimento de que no final de semana houve um furto em uma empresa prestadora de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado em prédios. Soube que havia sido levada grande quantidade de tubulação de cobre. Esses tubos eram para instalar o circuito de ar condicionado em prédios, eram duas obras que a empresa iria atender. Esse material já estava destinado a essas obras. Era uma quantidade muito grande, quase 5 mil kg de cobre. Estiveram na empresa para saber detalhes dos furtos e para ter contato com os proprietários e funcionários. Lá, depois de saber das circunstâncias, obtiveram as imagens do circuito de câmeras da empresa. Eram imagens da rua para dentro, pois não havia imagens do local de onde foi subtraído o material. Como os materiais chegaram pouco antes do final de semana, para na segunda-feira já ser despachado, o proprietário pediu para que fosse deixado próximo da saída do galpão. As câmeras externas capturaram as imagens de duas pessoas conhecidas nos meios policiais. Eram dois menores, Luis Gustavo e Vinicius Ferreira, pessoas que já estiveram na delegacia e pessoalmente já os acompanhou em algumas ocorrências de ato infracionais equiparados a furtos qualificados em empresas. A investigação começou por aí. Já na delegacia, verificaram as últimas ocorrências em que esses dois menores estiveram envolvidos e, curiosamente, eles estiveram envolvidos em uma tentativa de furto na cidade de Cravinhos/SP, dois dias antes do furto então sob investigação. Esses menores foram apreendidos, porém na sequência liberados e entregues à mãe de Luis Gustavo, que assinou pelos dois. Os dois adolescentes fizeram várias viagens baldeando o cobre da empresa Campioni Engenharia e, para isso, utilizaram os dois veículos da própria empresa, estacionados dentro do galpão, veículos estes que também foram furtados. Eles carregaram os dois automóveis e levavam, em várias viagens, que perduraram o final de semana